



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการอนุญาต ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ โทร. ๕๒๐๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/

วันที่ ๓

ธันวาคม

๒๕๖๗

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

เรื่องเดิม

จังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ให้กรมป่าไม้พิจารณา

ข้อเท็จจริง

กองการอนุญาต ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. จังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า และบันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๐ - ๑๒๐ เมตร มีความลาดชัน ๒๕ - ๓๐ องศา ชนิดดินเป็นดินเหนียว ปนทราย และลูกรัง ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคใต้ ชั้นที่ ๓, ๔ และ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ อยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๔๙ ตารางวา ชนิดป่าเบญจพรรณ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของพื้นที่ ได้ทำการสำรวจทั่วพื้นที่ ไม่มีไม้หวงห้ามที่มีลักษณะสมบูรณ์ที่มีขนาดความโตตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษา คั่นคว่ำทางวิชาการป่าไม้ ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่เตรียมการประกาศ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่เป็นพื้นที่

แหล่งซาก...

แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ไม่เป็นพื้นที่เขตแหล่งแร่ เพื่อการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไม่เป็นพื้นที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และไม่เป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะเมวง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระเพื่อทราบแล้ว ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) มีความเห็นว่า เห็นควรอนุญาต

๒. กรณีพื้นที่ขออนุญาตติดอยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๕๔๘๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๓. คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาเลื่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะเมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ

๔. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗

ข้อกฎหมาย

๑. มาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และทบพวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ในกรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย...

๔.๑ กำหนดเงื่อนไขการปลูกป่าทดแทน...

(๑) ในเขตพื้นที่เขตป่าเพื่อเกษตรกรรม (โซน A) เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ต้องปลูกป่าทดแทน จำนวน ๑ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

(๒) ในเขตพื้นที่จำแนกไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ต้องปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต”

๕. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้...

๖. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้

- กองการอนุญาต

ข้อพิจารณา

กองการอนุญาต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขลาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สดุด (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็นตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ขออนุญาตบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากร...

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ดังนั้น จึงเห็นควร
ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) ตามข้อกำหนดฯ ข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมา
พร้อมนี้ (แฟ้ม ๑ แฟ้ม)

(นายสุทธีรัตน์ จันทร์เจริญ)
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

- สม/๑๗๗๑/๑๕
A ร.๓.๖๖
(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ภาคใต้

- แจ้งเวียน/บันทึก

5๐๓๗



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการอนุญาต ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ โทร. ๕๒๐๘

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๕/ ๔๓๔๓

วันที่ ๓ ธันวาคม

๒๕๖๗

เรื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่จังหวัดสงขลา

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ ๕ ๓ ค. ๒๕๖๗

เรื่องเดิม

จังหวัดสงขลา ได้ส่งเรื่องราวคำขอของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ให้กรมป่าไม้พิจารณา

ข้อเท็จจริง

กองการอนุญาต ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. จังหวัดสงขลา ได้รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่า และบันทึกการตรวจสอบเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๘๐ - ๑๒๐ เมตร มีความลาดชัน ๒๕ - ๓๐ องศา ชนิดดินเป็นดินเหนียว ปนทราย และลูกรัง ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน อยู่ในเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคใต้ ชั้นที่ ๓, ๔ และ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ อยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๔๙ ตารางวา ชนิดป่าเบญจพรรณ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมโดยคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของพื้นที่ ได้ทำการสำรวจทั่วพื้นที่ ไม่มีไม้หวงห้ามที่มีลักษณะสมบูรณ์ที่มีขนาดความโตตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน และมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์ ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือพื้นที่เตรียมการประกาศ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ไม่เป็นพื้นที่

แหล่งซาก...

แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ไม่เป็นพื้นที่เขตแหล่งแร่ เพื่อการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไม่เป็นพื้นที่ป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน และไม่เป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่าของรัฐ ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เพื่อทราบแล้ว ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) มีความเห็นว่า เห็นควรอนุญาต

๒. กรณีพื้นที่ขออนุญาตติดอยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๕๙๙๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ตั้งอยู่ที่ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๓. คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาซ้อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษา ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแงะ - สตูล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะหมดความจำเป็น ตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ

๔. กรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และที่ดินป่าไม้ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗

ข้อกฎหมาย

๑. มาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบันได้โอนมาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้อนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (ปรับปรุงโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และทบทวนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘)

๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ “ในกรณีการดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ด้วย ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ดำเนินการปลูกป่าตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการนั้น ๆ ด้วย...

๔.๑ กำหนดเงื่อนไขการปลูกป่าทดแทน...

(๑) ในเขตพื้นที่เขตป่าเพื่อเกษตรกรรม (โซน A) เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ต้องปลูกป่าทดแทน จำนวน ๑ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

(๒) ในเขตพื้นที่จำแนกไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ต้องปลูกป่าทดแทนจำนวน ๒ เท่า ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต”

๕. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูริตนโสภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้

- กองการอนุญาต

ข้อพิจารณา

กองการอนุญาต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้มีข้อมูลอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้ตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองเขาล่อน และป่าคลองปอม เพื่อก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ คลองแฉะ - สตุล (ช่วงที่ ๑) (ช่วงปรับแก้ทิศทางและแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า) ท้องที่ตำบลท่าชะมวง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็นตามความในมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขรวม ๒๐ ข้อ แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ขออนุญาตบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๕ เนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๐๗ ตารางวา จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากร...

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ดังนั้น จึงเห็นควร
ประมวลเรื่องรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์ ภูริตันโสภา) ตามข้อกำหนด ข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมา
พร้อมนี้ (แฟ้ม ๑ แฟ้ม)

(นายสุพจน์ ภูริตันโสภา)
ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ส่วยอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ภาคใต้ :

เพื่อใช้ในการพัฒนากรมเท่านั้น

(นายประยุทธ์ เสืออ้อม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

336
ร่าง
พิมพ์
11 ต.ค. 67
ตรวจ